

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	7	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (행정처 인재개발부 △△△국립공원사무소)	처분 요구일자	2019.04.08.	회신기일	2019.05.07.

행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소 (신분상 경고·주의, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 불법행위 고발에 따른 후속조치 이행 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 불법행위 고발에 따른 후속조치 이행소홀 현황(공원자연환경지구)

구 분	기본 현황			적발 보고서 미작성	지자체 미통보	행위자 미통보	불법행위 관리대장 미등재	지역 담당자	불법 담당자
	고발 일자	행위 장소	행위 내용						
합계				5	7	1	7		
1	'16.04.21.	삼탄군 *면 **리 ***번지	수목벌채(14그루)	작성	×	통보	×	○○○	○○○
2	'17.02.03.	◀◀군**면 **리 산**번지	토지형질변경(40.6㎡)/전주 무단설치(29기)	작성	×	통보	등재	○○○	○○○
3	'17.06.19.	▲▲시 **동 산***번지	수목벌채(27그루)	×	×	통보	×	○○○	○○○
4	'17.08.22.	삼탄군 *면 **리 **번지	공원사업시행허가 외 영업행위(숙박)	작성	통보	통보	×	○○○	○○○
5	'17.08.24.	▲▲시 △△동 산**-, 산**, 산**번지	수목벌채(604그루)/ 토지형질변경(1075㎡)	×	×	통보	×	○○○	○○○
6	'18.01.19.	▲▲시 산**번지	토지형질변경(383㎡)/ 무단적지	×	×	×	×	○○○	○○○
7	'18.02.20.	▲▲시 **동 ***번지	공작물 설치/토지형질 변경 (445㎡)/수목벌채 7그루	×	×	통보	×	○○○	○○○
8	'18.03.06.	▲▲시 **동 산***번지 및 산***번지	토지형질변경(2,322㎡)/수목 벌채(117그루)	×	×	통보	×	○○○	○○○

○ 공단 「불법·무질서행위 단속규칙」 제4조에 따르면 지역담당자는 불법행위를 적발하는 경우 현장에서 즉시 중지 및 시정조치를 요구하고 적발보고서를 작성하여 소장에게 즉시 보고하여야 하고, 동규칙 제5조에 따르면 소장은 불법행위 적발 보고를 받았을 경우에는 불법행위 발생 및 조치대장에 등재한 후 고발 등 후속조치를 취하여야 하며, 동규칙제9조에 따르면 소장은 불법행위를 적발한 때에는 그 내역을 관계기관에 통보하여 소관법령에 따라 필요한 조치를 할 수 있도록 하여야 함.

○ 공단 「고발업무 매뉴얼」에 따르면 고발과 동시에 관할경찰서로 고발되었다는 내용을 행위자에게 통보(등기발송) 하여야 함.

- △△△국립공원사무소는 삼탄군 *면 **리 ***번지 수목벌채(14그루) 등 8건에

대한 불법행위 고발 조치를 하면서, ▲▲시 **동 산***번지 수목벌채(27그루) 등 5건에 대하여 적발보고서를 작성하지 않았고, ◀◀군**면 **리 산*번지 토지형질변경(40.6㎡) 등 7건에 대하여 고발 내역을 지자체에 통보하지 않았으며, ▲▲시 산**번지 토지형질변경(383㎡) 등 1건에 대하여 고발 사실을 행위자에게 통보하지 않았음. 또한 ◻◻군 *면 **리 **번지 공원사업시행허가 외 영업행위(숙박) 등 7건의 고발조치건에 대하여는 불법행위 발생 및 조치대장에 등재하지 않은 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 신분상 경고·주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- ① 적발보고서 미작성, ② 고발내역 지자체 미통보, ③ 고발사실 행위자 미통보, ④ 불법행위 발생 및 조치대장 미등재, ⑤ 불법업무 처리 관리·감독 소홀 등 불법행위 고발 조치에 따른 후속조치 이행 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
1	일반직 ○급	○○○	불법담당	△△△국립공원사무소	경고	②~④
2	일반직 ○급	○○○	지역담당	△△△국립공원사무소	주의	①
3	일반직 ○급	○○○	지역담당	△△△국립공원사무소	주의	①
4	일반직 ○급	○○○	지역담당	△△△국립공원사무소	주의	①
5	일반직 ○급	○○○	불법담당	△△△국립공원사무소	주의	②~④
6	일반직 ○급	○○○	지역담당	○○○○○원 ○○○○센터	경고	①
7	일반직 ○급	○○○	자원보전과장	○○○○○국립공원사무소	주의	⑤

※ 일반직 ○급 ○○○은 불법행위 고발에 따른 후속조치 이행 소홀로 “신분상 주의” 조치가 요구되나, 13번 일반연구사업 사전심의 및 후속조치 이행 소홀과 병합하여 “신분상 경고” 처분

※ 일반직 ○급 ○○○은 8번 불법행위 고발에 따른 후속조치 이행 소홀로 “신분상 주의” 조치가 요구되나, 14번 낙석계측시스템 통신접속 불량 대책마련 필요와 병합하여 “신분상 경고” 처분

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- ◻◻군 *면 **리 **번지 공원사업시행허가 외 영업행위(숙박) 등 7건의 고발조치 건에 대하여 불법행위 발생 및 조치대장에 등재

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련